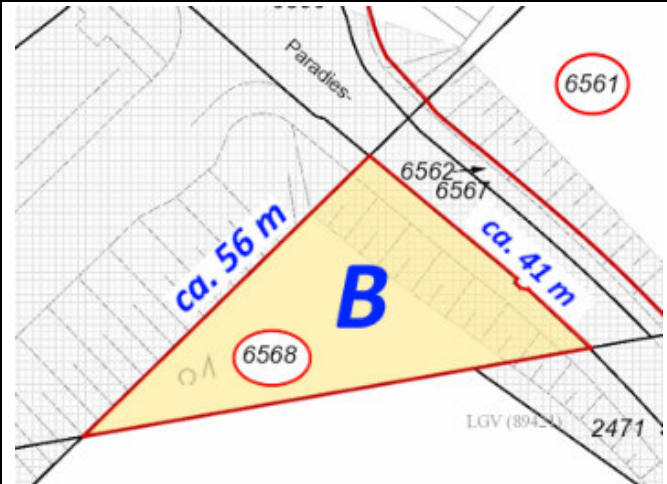


7 Wertermittlung Teilfläche B

7.1 Grundstücksbeschreibung

	• Flurstück 6568: Größe 1.181 m² ◦ dreieckiger Zuschnitt ◦ tlw. Hanglage, wellig ◦ direkt an der Paradiesstraße gelegen • bewaldete Grünfläche (Laubbäume) Erschließungsanlagen • Stromleitungen und Regenwasserleitung vorhanden • Leitungspläne, siehe Anlagen
---	---

7.2 Wertermittlung

In der Wertermittlungspraxis werden solche Flächen **"Bauvoraussetzungsland"** oder auch **"künftige Ausgleichsflächen"** genannt.

Der Erschließungsträger ist an der Inanspruchnahme interessiert, weil er damit den von ihm verursachten Eingriff in Natur und Landschaft im B-Plangebiet ausgleichen kann und deshalb ein hohes Interesse am Erwerb einer solchen Fläche hat.

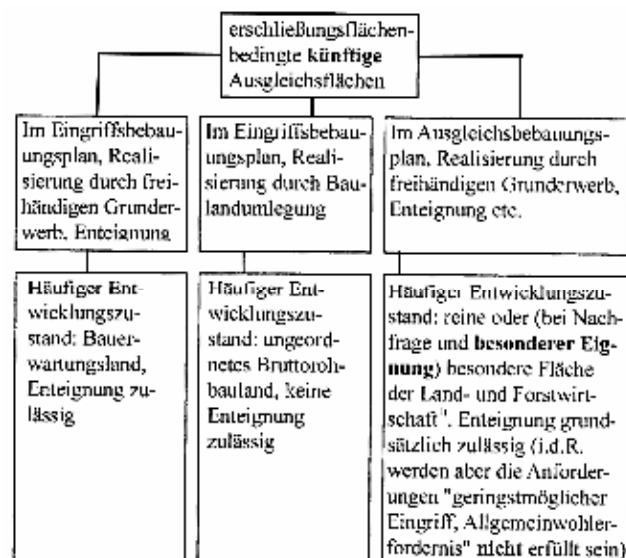
Bezüglich des Werts insbesondere der künftigen Kompensationsgrundstücke bestehen in der Praxis häufig folgende widersprechende Auffassungen:

- **Der Erschließungsträger glaubt, dass das Kompensationsgrundstück (fast) wertlos sei, da es anderweitig nicht nutzbar ist.**
- **Der Eigentümer des Kompensationsgrundstücks weiß hingegen, dass ohne sein Grundstück die Realisierung der B-Plangebietsentwicklung nicht zulässig gewesen wäre.**

Nach Ablauf der erfolgten 10-jährigen Inanspruchnahme handelt es sich um eine "verbrauchte Ausgleichsfläche" deren weitere Nutzungsmöglichkeit als Landschaftsschutzgebiet geregelt ist und somit dem üblichen Grundstücksverkehr entzogen ist. Das Interesse an „verbrauchten“ Ausgleichsflächen, d.h. an Ausgleichsflächen, die bereits einen Eingriff ausgleichen und die aus rechtlichen oder ökologischen Gründen nicht mehr für einen weiteren Ausgleich genutzt werden können, ist eher gering, weil es kaum wirtschaftliche Nachfolgenutzungen gibt.

7.2.1 Wertrelationen

In der Fachliteratur sind folgende Wertrelationen bekannt:
(Quelle: Sprengnetter, Lehrbuch, 31. Ergänzung)



Aus Gutachtersicht ist eine wertmäßige Einordnung als

"besondere Flächen der Land- Forstwirtschaft" angemessen.

7.2.2 Ableitung eines Bodenwertes

Wertrelationen bei der Entwicklungsstufe **"besondere Flächen der Land- Forstwirtschaft"**
(Quelle: Sprengnetter, Lehrbuch)

besondere Flächen der Land- und Forstwirtschaft: = 9 – 11 %¹⁾ des Werts von b/a-pflichtigem baureifem Land bzw.

Ansatz des Gutachters

Ableitung	Wert in €/m ²
• Bodenwert für baureifes Land (Gewerbebauland, voll erschlossen)	500,00
◦ Richtwert für Gewerbebauland im Innenbereich	
• abzüglich Erschließungskostenanteil	-60
• Bodenwert für erschließungsbeitragspflichtigen baureifen Land	440,00
• Wertrelation Bauvoraussetzungsland in % (Mittelwert aus der Spanne 9-11%)	10%
◦ vorläufiger Wert für Bauvoraussetzungsland	44,00
• Marktanpassungsfaktor (negativ) = tatsächliche Marktlage	
◦ Aktuell wird diese Fläche nicht benötigt und hat demnach noch keinen Wert als „Bauvoraussetzungsland“	0,60
Marktangepasster Wert für Bauvoraussetzungsland	26,40
Korrekturfaktor *	0,50
◦ Siehe Anmerkungen	
Marktangepasster Wert	13,20

- Im Unterschied zu den Bauvoraussetzungslandflächen (bewertet in den Verfahren 70 K 8/25 und 70 K 9/25) lässt sich hier eine **erschwerter Marktängigkeit feststellen**.
- Die zu bewertenden Fläche wird aktuell nicht benötigt.
- Ob diese Fläche jemals als Bauvoraussetzungsland benötigt wird, ist sehr spekulativ.

- Aus diesem Grund wird der vorläufige Wert korrigiert.

Flurstück	Größe in m ²	Bodenwert in €/m ²	Wert in €	gerundet
6568	1.181	13,20	15.589,20	16.000

8 Zubehör

8.1 Erfasstes Zubehör

- Wert der beweglichen Gegenstände (Bestandteile und Zubehör), auf die sich die Versteigerung erstreckt (§ 55 ZVG)

Das Flurstück ist allseitig mittels mobilen Bauzaun eingezäunt.

mobiler Bauzaun



- Verzinkter Vierrohrrahmen mit dem Maß ca. 350 cm x 200 cm mit verschweißter Matte im Rahmen
- Betonfüße
- Zaunfeldverbinder
 - Ca. 300 m umlaufende eingefriedete Seiten
 - geschätzt ca. 85 Zaunfelder
 - ca. 8,50 € Gebrauchtwert je laufenden Meter
 - **gerundet 2.550 €**

Stützwand/Spundwand



- Aktuell besteht eine Stützwand/Spundwand zur Abstützung der Hanglage

Soweit äußerlich ersichtlich, gibt es bereits Beschädigungen an der Verschalung

- Metalltragwerk mit Holzverschalung
- Holzgeländer/Brüstung zur Sicherung des oberen Bereiches
- Die Spundwand dient nur der Sicherung des Geländes.
- Fiktive Erlöse für das Altmetall (bei einer Demontage) neutralisieren sich mit den jährlichen Sicherungskosten des Geländes
 - **Wertneutraler Ansatz = 0 €**

9 Recht in Abt. II, lfd. Nr. 2

2	1	Das Vermittlungsverfahren bezüglich einer Teilfläche des Flurstücks 3158 (nunmehr Flurstücke 6567 und 6568) ist eröffnet. Gemäß § 92 Abs. 5 SachenRBerG für das Land Berlin. Auf Grund Ersuchens vom 12.10.2006 des Notars Heinz H. Arnold in Berlin eingetragen am 13.10.2006. Von Blatt 29391N hierher mit übertragen am 20.07.2020.
---	---	--

Erläuterungen

- Das notarielle Vermittlungsverfahren nach § 87 ff. Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) ist ein Verfahren zur Bereinigung von Grundstücksnutzungsverhältnissen in den neuen Bundesländern, die aus der Zeit der DDR stammen. Ziel ist es, den Abschluss von Verträgen über Erbbaurechte oder den Kauf von Grundstücken oder Gebäuden zu vermitteln oder die Ablösung von Rechten zu ermöglichen, die durch bauliche Investitionen entstanden sind
- Ziel dieses Vermittlungsverfahrens ist es, eine einvernehmliche Beilegung von Konflikten zwischen Grundstückseigentümern und Nutzern, um die Bereinigung von Grundstücksverhältnissen zu ermöglichen.
- Das Vermittlungsverfahren nach § 92 Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) dient der Einigung zwischen Grundstückseigentümern und Nutzern, die auf fremdem Grund und Boden gebaut haben. Ziel ist eine gütliche Einigung über die Nutzung des Grundstücks, oft im Zusammenhang mit der Sachenrechtsbereinigung in den neuen Bundesländern

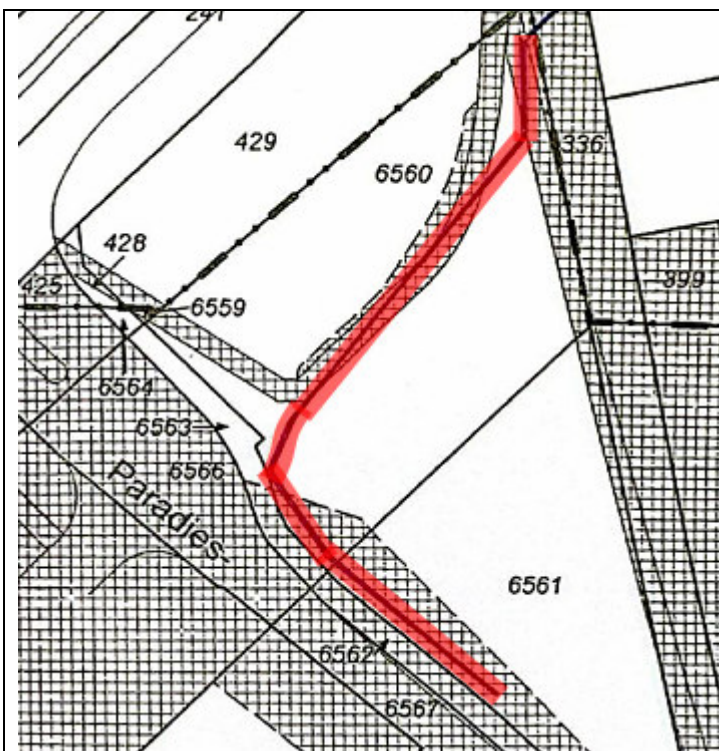
Das Vermittlungsverfahren wurde seit 2006 nicht weiter betrieben. Es gereicht dem Grundstückseigentümer auch nicht zum Nachteil, es weist lediglich daraufhin, **dass mit Grundstücksnachbarn Regelungen betreff Verkehrsflächenbereinigungen einvernehmlich getroffen werden sollten/können.**

Minderungswert pauschal: 250 €

10 Recht in Abt. II, lfd. Nr. 4

4	2	Nur lastend auf Flurstücke 6560 und 6561 Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Telekommunikationsleitungsanlagenrecht) für die Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Unterföhrung. Gleichrang mit Abt. 11 Nr. 10. Gemäß Bewilligungen vom 15.03.2018 und 23.08.2018 (UR Nr. 33/2018, 108/2018 Notar Dr. Jürgen Heidtmann in Berlin) eingetragen am 28.08.2018. Von Blatt 29391N hierher übertragen am 20.07.2020.
---	---	--

Der Sachverständige hat den Vertrag UR-Nr. 33/2018 und 108/18 eingesehen.



Belastet sind die Flurstücke 6560 und 6561

- Der Leitungsverlauf wurde gutachterlich rot markiert
- Schutzstreifenbreite ca. 50 cm
- Länge ca. 130 m

- Schutzstreifenfläche: ca. 65 m²
- Wert unbelastet: ca. 65 m² x 117 €/m²
- = ca. 7.605 € (Teil der Teilfläche A)
- Wertminderung: 35 % = 2.661,75 €

Gerundeter Ansatz

Minderungswert pauschal: 2.700 €

- Leitung verläuft mittig durch das Flurstück 6560 = mittlere Beeinträchtigung

Die Vodafone Kabel Deutschland GmbH ist berechtigt, auf dem Grundstück Telekommunikationslinien/-anlagen aller Art neben Zubehör zu errichten, zu betreiben, zu ändern, zu erweitern, auszuwechseln und zu erhalten. Sie darf zur Vor-
nahme dieser Handlungen das Grundstück nach vorheriger Terminabsprache, bei
unaufschiebbaren Maßnahmen (z.B. Entstörungen) jederzeit betreten und bei
Bedarf befahren, über und in einem Schutzbereich von 50 cm beiderseits der
Telekommunikationslinie/-anlagen dürfen ohne Zustimmung der Vodafone Kabel
Deutschland GmbH keine Einwirkungen auf den Grund und Boden, gleich welcher
Art und zu welchem Zweck, vorgenommen werden, durch die die Telekommunikations-
linien/-anlagen gefährdet oder beschädigt werden können. Das Recht kann einem
Dritten überlassen werden.

Der räumliche Ausübungsbereich der Dienstbarkeit ist in dem als Anlage beige-
fügten Lageplan (Flurkarte) durch die in blauer Farbe gekennzeichnete Trassen-
führung dargestellt. Die Anlage ist inhaltlicher Bestandteil dieser Urkunde.

11 Recht in Abt. II, lfd. Nr. 5

5	2	Nur lastend auf Flurstücke 6560 und 429 : Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Trassenrecht für Elektroenergieleitungen) für die Stromnetz Berlin GmbH, Berlin. Gleichrang mit Abt. II Nr. 9. Gemäß Bewilligungen vom 15.03.2018 und 23.08.2018 (UR-Nr. 34/2018, 108/2018 Notar Dr. Jürgen Heidtmann in Berlin) eingetragen am 28.08.2018. Von Blatt 29391N hierher übertragen am 20.07.2020.
---	---	---

Der Sachverständige hat den Vertrag UR-Nr. 34/2018 und 108/18 eingesehen.

	Belastet sind die Flurstücke 6560 und 429 • Der Leitungsverlauf wurde gutachterlich rot markiert • Schutzstreifenbreite ca. 1 m • Länge ca. 55 m Leitung verläuft am Rand der Flurstücke • Schutzstreifenfläche: ca. 55 m² • Wert unbelastet: ca. 55 m² x 117 €/m² • = ca. 6.435 € (Teil der Teilfläche A) • Wertminderung: 15 % = 965,25 € Gerundeter Ansatz Minderungswert pauschal: 1000 €
--	--

Die Stromnetz Berlin GmbH mit Sitz in Berlin ist berechtigt, auf dem vorbezeichneten Grundstück Trassen für Elektroenergieleitungen - nebst Zubehör und Nebeneinrichtungen - einschließlich Fernmeldekabel und Zubehör zu erstellen und zu betreiben. Die Berechtigten oder von ihr Beauftragte dürfen vornehmlich zur Durchführung von Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten das Grundstück betreten und befahren. Die Berechtigten oder von ihr Beauftragte sind berechtigt, auf dem Grundstück Materialien und Geräte für o.g. Zwecke während der Dauer der erforderlichen Arbeiten zu lagern.

Es dürfen keine Maßnahmen getroffen werden, die den Betrieb der Elektroenergieleitungen gefährden.

Die Trassenbreite beträgt 1 m. Die Errichtung von Anlagen, von Bauwerken aller Art, die Lagerung von Material sowie sonstige Einwirkungen, die den Betrieb der Leitungen oder ihres Zubehörs oder ihrer Nebeneinrichtungen gefährden können, sind ausgeschlossen.

12 Recht in Abt. II, lfd. Nr. 6

6	1	Beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Fernwärmetrassenrecht) für die BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreiber- gesellschaft mbH, Berlin. Gemäß Bewilligung vom 10.01.2019 (UR-Nr. 8/2019, Notar Michael Bendlin in Berlin) eingetragen am 22.02.2019. Von Blatt 29391N hierher übertragen am 20.07.2020.
---	---	---

Der Gutachter hat die UR-Nr. 8/2019 eingesehen

Auszug aus dem Vertrag

1. a)

Die BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin ist berechtigt, auf dem Grundstück eine im Erdreich liegende Fernwärmetrasse (Vorlauf- und Rücklaufleitung) mit Zubehör bis zu ihrer endgültigen Stilllegung unentgeltlich zu haben, zu betreiben, zu warten sowie zu erneuern. Sie ist des Weiteren berechtigt, zur Durchführung aller erforderlichen Errichtungs-, Wartungs- und Erneuerungsarbeiten das Grundstück zu betreten und zu befahren.

Die Lage der Fernwärmetrasse ist in dem anliegenden Lageplan farblich gekennzeichnet.

b)

In einem Schutzstreifen von 3 m Breite dürfen Bauwerke nicht errichtet, die Trasse durch Bäume und tiefwurzelnde Gehölze nicht gefährdet und Bau-, Betriebs- und Instandhaltungsarbeiten nicht behindert werden. Das Kurzhalten und Entfernen von Bäumen und Sträuchern, die die Trasse/ Leitung gefährden, ist zulässig, auch soweit sie in den Schutzstreifen hineinragen.

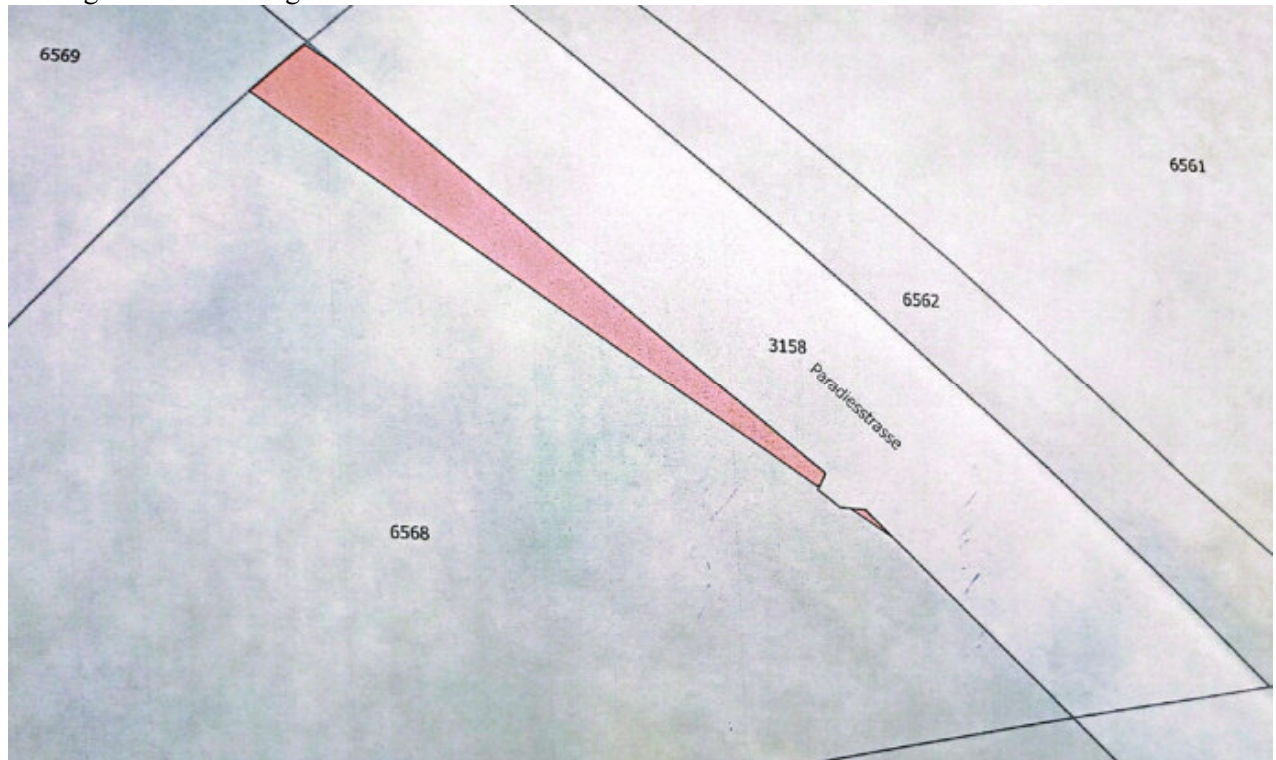
Leitungsgefährdende Verrichtungen ober- oder unterirdisch müssen unterbleiben

Eine Überbauung des Schutzstreifens mit Verkehrsflächen (Straße, Gehweg, Parkfläche), die Nutzung als Verkaufsfläche sowie das Aufstellen mobiler Kioske ist zulässig. Einer sonstigen Überbauung der Trasse/Leitung kann im Einzelfall durch die BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesellschaft mbH Berlin zugestimmt werden, sofern gesonderte Schutzmaßnahmen (z. B. Einbau eines Schutzrohrs) eine Gefährdung der Trasse verhindern. Werden Arbeiten an der Trasse/ Leitung erforderlich, hat der Eigentümer die Kosten der dafür erforderlichen Beseitigung der Verkehrsfläche/Überbauung und für ihre

Lageplan des Schutzstreifens

Die Fernwärmetrasse lastet nur auf dem Flurstück 6568.

Auszug aus dem Vertrag



Wertung

Der Fernwärmetrasse soll in diesem Schutzstreifen verlegt werden (blau gestrichelt)

- Aktuell existieren noch keine Fernwärmanlagen, die Fläche ist jedoch dauerhaft dafür vorgesehen



Schutzstreifenfläche: ca. 70 m²

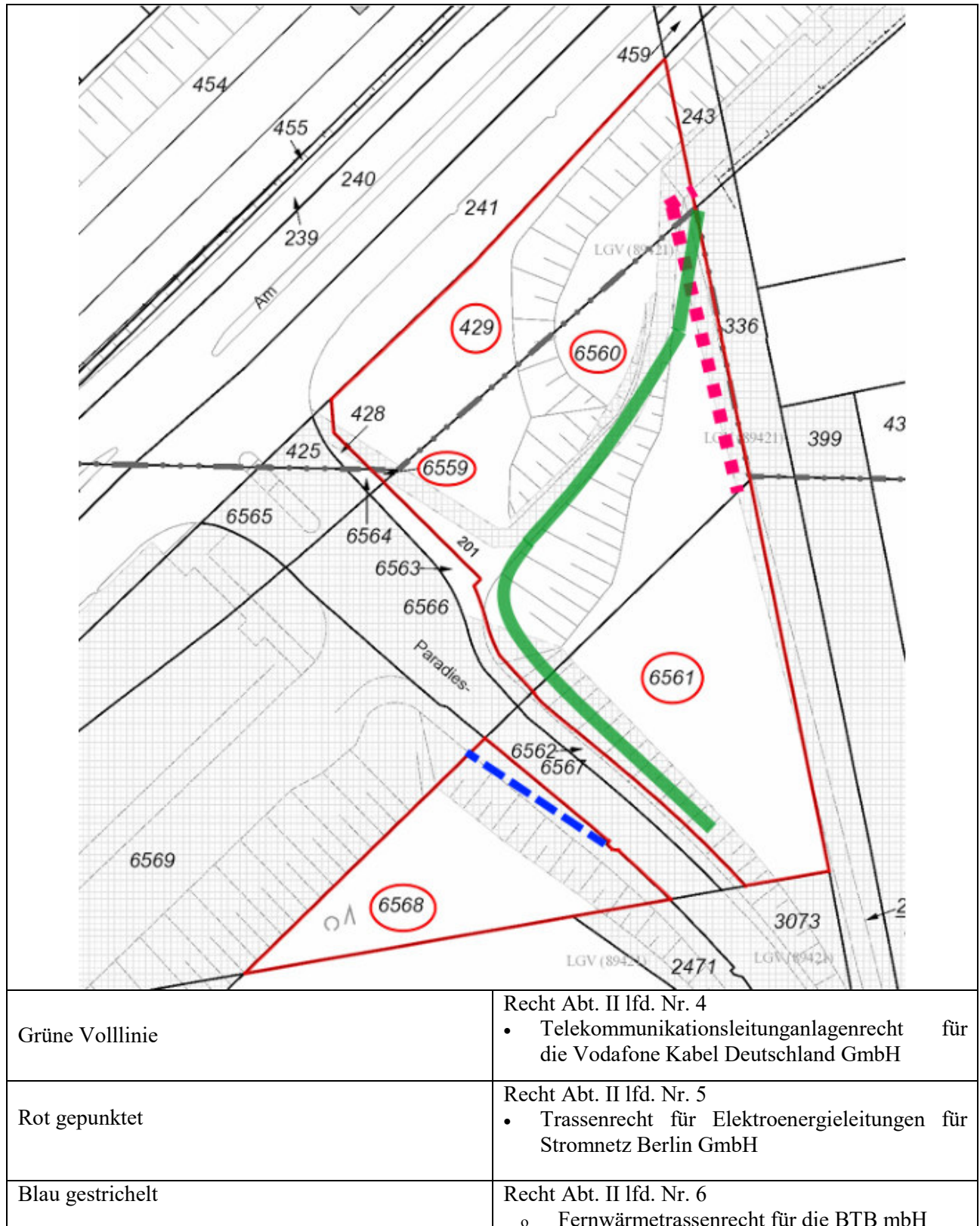
Wert unbelastet: ca. 70 m² x 13,20 €/m² = ca. 924 € (Teil der Teilfläche B)

Wertminderung: 15 % = 138,60 € gerundet 150 €

Minderungswert pauschal: 150 €

13 Grafische Darstellung des Leitungsverlaufes

- In untenstehender Zeichnung wird der Leitungsverlauf zusammengefasst (skizzenhafte Darstellung):



14 Verkehrswert

Somit wird der Verkehrswert § 194 BauGB

eines unbebauten Grundstücks
gelegen an der Paradiesstraße 201
in 12526 Berlin

zum Wertermittlungstichtag 17.07.2025

geschätzt mit

Blatt 35344N von Treptow, BV. Nr. 1	
Gemarkung Glienicke, Flur 3, Flurstück 6568, Größe 1.181 m ²	16.000

Blatt 35344N von Treptow, BV. Nr. 2	
Gemarkung Glienicke, Flur 3, Flurstück 6559, Größe 5 m ² Gemarkung Glienicke, Flur 3, Flurstück 6560, Größe 2.461 m ² Gemarkung Glienicke, Flur 3, Flurstück 6561, Größe 1.703 m ² Gemarkung Glienicke, Flur 194, Flurstück 429, Größe 1.405 m ²	652.000

14.1.1 Minderungsbeträge

- Minderungsbetrag Abt. II lfd.Nr. 2 - Lastend auf Flurstück 6568	-250 €
- Minderungsbetrag Abt. II lfd.Nr. 4 - Lastend auf den Flurstücken 6560 und 6561	-2.700 €
- Minderungsbetrag Abt. II lfd.Nr. 5 - Lastend auf den Flurstücken 6560 und 429	-1.000 €
- Minderungsbetrag Abt. II lfd.Nr. 6 - Lastend auf Flurstück 6568	-150 €

Erfasstes Zubehör

Wert der beweglichen Gegenstände (Bestandteile und Zubehör), auf die sich die Versteigerung erstreckt (§ 55 ZVG):

- Mobiler Bauzaun: **2.550 €**

Nicht erfasstes Zubehör: verzinkte Stahlstützen und verzinkte Stahlträger

15 Beantwortung der Fragen laut Auftrag

a) ökologische Altlasten

- o Ökologische Altlasten sind nicht bekannt, Anhaltspunkte diesbezüglich sind nicht vorhanden. Verzeichnis der Anlagen

b) WEG – Verwalter

- o Unbebautes Grundstück

c) Mieter und Pächter

- unbekannt, wahrscheinlich nicht verpachtet

d) Wohnpreisbindung gem. § 17 WoBindG

- o besteht nicht

e) Gewerbebetrieb

- o unbebautes Grundstück innerhalb eines Gewerbegebiets laut F-Plan
- o eine gewerbliche Nutzung ist möglich

f) Maschinen und Betriebseinrichtungen

- o Maschinen und Betriebseinrichtungen sind nicht vorhanden.
- o Aussagen zum erfassten und nicht erfassten Zubehör wurden getroffen

g) Energiepass

- o Unbebautes Grundstück

h) Hausschwamm

- o Unbebautes Grundstück, kein Befall möglich

i) baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen

- o Offiziell nicht bekannt

15.1 Verzeichnis der Anlagen

Anlage	1	Auszug aus dem Stadtplan
Anlage	2- 6	Katasterplan, Luftbild, Bodenrichtwertauskunft, Flächennutzungsplan
Anlage	7	Darstellung von Bebauungsplänen/vorhabenbezogene Bebauungspläne im Umfeld
Anlage	8	Auskunft Bodenbelastungskataster
Anlage	9-12	Baulastauskunft
Anlage	13-14	Planungsauskunft
Anlage	15-18	Leitungspläne
Anlage	19-20	Fotoansichten

16 Urheberrecht/Datenschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Hinweise zur Datenspeicherung

Die Auftraggeber erteilen ihre Einwilligung in die Datenspeicherung für alle Zwecke des beauftragten Gutachtens, soweit diese Speicherung erforderlich ist. Alle Daten werden nach den Maßstäben des Datenschutzgrundverordnung DSGVO verarbeitet. Die Daten stellen sie uns im Interesse des Auftrags bereit, was wir als konkludente Einwilligung zur Verarbeitung betrachten. Sie werden, wenn nötig, in ein Gutachten einfließen, was Sie zu Ihrer Verwendung erhalten. Bei uns werden Ihre Daten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit regulär gelöscht, soweit andere Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen

17 **Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung**

- mit den bis zum Tag des Antrags auf das Verkehrswertgutachten erfolgten Änderungen und in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung –

BauGB:

Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 Nr. 6) geändert worden ist.

BauNVO:

Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBl. 2023 Nr. 6) geändert worden ist.

ImmoWertV 2021:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805)

SW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) in der Fassung vom 5. September 2012 (BAnz AT 18.10.2012)

VW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) in der Fassung vom 11. Januar 2011 (BAnz Nr. 24 S. 597)

BRW-RL:

Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) in der Fassung vom 20. März 2014 (BAnz AT 11.04.2014)

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1, 3 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) geändert worden ist

WoFlV:

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)

EnEV:

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparungsverordnung – EnEV; am 01.11.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst)

DIN 283:

DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung)

II. BV:

Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)

BetrKV:

Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten

GEG:

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)

Erbbaurechtsgesetz - ErbbauRG:

Erbbaurechtsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 403-6, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 7 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) geändert worden ist

Verwendete Wertermittlungsliteratur

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung
- [4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010
- [6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023

18 Erklärung des Sachverständigen

Dieses Wertgutachten wurde von mir aufgrund meiner Sachkenntnis nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Ich versichere in der Sache unbeteiligt zu sein und am Ergebnis meiner Ermittlungen nicht interessiert zu sein.

Sichtbare Mängel, welche die vereinbarten oder nach den Umständen vorauszusehenden Nutzungsmöglichkeiten beeinträchtigen, wurden, soweit sie von außen sichtbar waren, im Wertgutachten berücksichtigt. Für verdeckte, verschwiegene und visuell nicht erkennbare Mängel (insbesondere Altlasten) sowie falsche Angaben des Auftraggebers und der Ämter übernimmt der Unterzeichner keine Haftung. Der Gutachter haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswertes. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Dem Gutachten zugrundegelegte Feststellungen werden nur soweit getroffen, wie sie augenscheinlich erkennbar und aus Sicht des Gutachters nachhaltig wertrelevant sind; so werden zum Beispiel vorhandene Abdeckungen von Wand-, Boden- und Deckenflächen nicht entfernt, die Funktionsfähigkeit von Fenster, Türen, Heizung, Beleuchtung usw. ausdrücklich nicht geprüft und versteckte Baumängel und Bauschäden z.B. Rohrleitungsfraß, tierische und pflanzliche Schädlinge, Asbestbestandteile in Baustoffen u. a. möglicherweise nicht vollständig erfasst.

Alle Berechnungen erfolgen mit PC-Programmen die mehr Stellen verarbeiten als ausgedruckt werden, deshalb können sich bei manueller Nachrechnung Abweichungen ergeben.

Berlin, den 17.07.2025

Dokument unterschrieben
von: Ingo Kuhwald
am: 17.07.2025 17:16



Dipl. Ing. Ingo Kuhwald

*Mitglied im Oberen Gutachterausschuss des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Mitglied im Gutachterausschuss der Hansestadt Rostock und des Landkreises Rostock*

*durch die Industrie und Handelskammer Rostock
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken*

Der Sachverständige bescheinigt mit seiner Unterschrift zugleich, dass Ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung unserer Partnerschaft gestattet.

Der Sachverständige haftet für Schäden nur dann, wenn er oder seine Mitarbeiter die Schäden durch fehlerhaftes Gutachten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.

Die Haftung des Auftragnehmers wird der Höhe nach beschränkt auf den Umfang des Versicherungsschutzes seiner Haftpflichtversicherung, mit Ausnahme der Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung des Sachverständigen ist auf Vermögensschäden von **10 % des ermittelten Verkehrswertes** maximal jedoch auf die Höhe der Versicherungssumme der Haftpflichtversicherung begrenzt. Der Auftragnehmer erklärt, er ist wie folgt versichert:

- Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Sachverständige / Gutachter
- Versicherungssumme: 255.645,94 Euro

Schadensersatzansprüche, die nicht der kurzen Verjährungsfrist des BGB unterliegen, verjähren nach drei Jahren. **Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Wertermittlungstichtag.**